

עין משפט
גור מצוה

יב א מיי פ"א מהל' גיטת הלכה ד סגמ עשין ע"א:

✠❖❖❖✠

תורה אור השלם

1. אב הקצא התקצא בידו הנקבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם: שמות כב ג
2. על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעו אלהים ישלם שנים לקרעה: שמות כב ח

✠❖❖❖✠

גליון הש"ס

תום' ר"ה אי הכי שה לפה לי ה"ם לאקשויו. עין תשנות מהרי"א ארזי סי' שלז':

✠❖❖❖✠

מוסר רש"י

הטל פרט ביניהם. הטל פרט הסמון להס ומתו ציניהם. ודונם בכלל ופרט. ככלל ופרט וכלל ומרבי טען הפרט (וחזין טו.) במים במים ב' פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה. דליכא מנא דדריש את זה תכלתו מנל אשר במים כלל צימים ונחלים פטר. במים חור וכלל, ופלגי עליה תנא דבי ר' ישמעאל ואמר במים כ' כתיב צימים ונחלים, הנק' אין זה כלל ופרט, אלא טיטלו צימים לפרטו צריבוי ומיעוטי (שבדעות ה.) כגון הכא את זה תכלתו מנל אשר במים אכר לו סנפיר וקשקשת צימים, דהיינו שמי כללות, דמשמע בדכל מים בעינן ספיר וקשקשת, ופרט כתיב אחריהם צימים ונחלים, דמשמע צימים ונחלים שבעינים הם בעינן ספיר וקשקשת. אכל הדילים צמים מנוסגין מיתאכלי ככלל ספיר וקשקשת, אין זה כלל ופרט, לא דיינינן ליה ככלל ונפרט, אלא טהלינן הפרט צייןן ודנין אותו צריבוי ומיעוטי (בבבוח ג.) הואיל ושמי כללותו סמויין, כשתטיל פרט אחריהון צימים מזה בתורה הו' שלם תדונם ככלל ופרט אלא צריבוי ומיעוטי, דלהכי פלגיניהו רחמנא לפרטא תמלל דלא דרשינא ככלל ופרט. ואיכא פין ריבה ומיעט בכלל פון ריבה ופרט, דכי דרשינן כלל ופרט הו' פרט פירושו של כלל ואין ככלל אלא מה שצפרט, ואפילו דבר הדומה לו אין לו להוציא, וכשכלל לו כלל שני אחר הפרט אזניו לאחוי מדי דדמי ליה לפרט, אכל כי דרשינן ריבה ומיעט לא פירש המיעט את הרביע, אלא מיעט שלא תשמע ממנו הכל אלא זה והדומים לו, ובלאו רבוי שני הוה מרבינן כל דדמי ליה למיעוט ואהני רבוי שנאמרה ונשנית כו'. אורחיה דקרא לחזור ולשנות את האמור מפני דבר אחר המתחדש ככפילמו (סוטה ג.) ידו. אם תמנא תמנא בידו (ב"ב ט.)

סד:

אי הכי שפיר קשיא ל"ה. ומשני משום דאית ליה פירכא אע"ג דהאי פירכא לימא צברייתא היינו משום דלא חש לפרשה: **מהיבא** קמייתי ליה מבדלא בתרא בדלא גופ' חיים כתיב ביה. גס זה שאל ה"ר אשר מלוני"ל את ר"י דאכתי תקשה

המנא תמנא ל"ל דהא כיון דלא מני לרצויי ככלל ופרט וכלל טפי אלא צעלי חיים משום דכללל גופיה חיים כתיב ציה א"כ ע"כ חיים לכללל לא אחא דאי כללל אמאי אינטרין כל הנהו פרטי לא לכתיב אלא גניצה וחיים והוה מרבינן נמי כל צעלי חיים אלמא לאו כללל הוא אלא פרטא ומפרט דחיים לחוד נרצה כל צ"ח ומכל הני פרטי נרצה כל דבר והכי אימא כסמון אי לאחוי צעלי חיים מחיים נפקא והשיב ר"י דלקמן ודאי דאיכא כללל ופרטא וכללל כדאמר שדי שור צין המנא תמנא קאמר שפיר דמכעין הפרט דשור מרבינן אפילו דלאו צ"ח דכל צ"ח מפרטא דחיים נפקא אצל הכא צלא המנא תמנא אי חיים לא הו' כלל היכי מתרבו דלאו צ"ח מפרטי כיון דליכא כלל בתרא לרצויי מייניה כעין הפרט והואיל שאין לרבות מהן כלום אם נעשה חיים פרט ע"כ צריכין אנו לעשות מחיים כלל ויצאוו הפרטות למעט מן הכלל ונאמר מה הפרט מפורש דבר שנכלתו מטמאה ונמעט מהם עופות טמאים ואע"ג דהאי תנא אין נראה לו לתפוס דא טומאה היינו דוקא לפי מה שהיה יכול לתפוס דא צ"ח ורואה לעשות כלל דחיים כמו כלל דגניצה אצל השתא דמסיק דמחיים לא משמע אלא צ"ח ואין יכול לתפוס דא צ"ח דאי"כ פרטי למה לי ע"כ היה צריך לתפוס דא טומאה להכי אינטרין המנא תמנא לרבות כל דבר כדמסיק:

למעוטי דבר שאין מסוים. אית ספרים דגרסי ל' לאחוי ולעיל (דף סג. ד"ה דבר) מפורש: **אי הכי** שה ל"ט. * ה"מ לאקשויו שור ושה ל"ט דמכעין הפרט דחיים לחוד מרבינן כל דבר אפילו דלאו צ"ח ולפי שהגמרא התחיל דצרין צשור שהוא ראשון נקט הכי אצל צאמת הוא ששניהם מיוותרים: אין

למודה בקנס דפטור ומ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב קסבר מודה בקנס ואח"כ באו עדים חייב ולמ"ד חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דנפקא ליה גנב מהתם בשלמא אם המצא תמצא לכדרכא בר אהילאי אבל כל הני פרטי למה לי כדתנא דבי רבי ישמעאל א'דתנא דבי רבי ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה ואימא גנב עצמו בשבועה לא ס"ד דתניא רבי יעקב אומר שנים ישלם א'שלא בשבועה אתה אומר שלא בשבועה או אינו אלא בשבועה אמרת לא כך היה מאי לא כך היה אמר אב"י לא לכתוב רחמנא שנים ישלם בגנב וליתי בק"ו מטוען טענת גנב ומה טוען טענת גנב דבהיתורא אתא לידיה אמר קרא לישלם תרי גנב עצמו דבאיסורא אתא לידיה לא כל שכן אלא שנים ישלם דכתב רחמנא בגנב עצמו למה לי דאפילו שלא בשבועה והאי אם המצא להכי הוא דאתא הא מיבעי ליה "לכדתניא ידו

ושטרות כדאמרן הא אימעטיו להו להנך מהנך פרטי דכתיבי צעל כל דבר פשע: **שנאחדש צה**. אם המנא צעדים תמנא דדיינין פרט למודה בקנס: **ואימא גנב עצמו**. לא ישלם כפל עד שיצטע לשקר הואיל ומקראי דלעיל נפקא לן גנב עצמו:

שני לאחוי כל מילי ואהני מיעוטא למעוטי מדי דלא דמי כלל (וחזין יט.) כל פרשה אורחיה דקרא לחזור ולשנות את האמור מפני דבר אחר המתחדש ככפילמו (סוטה ג.) ידו. אם תמנא תמנא בידו (ב"ב ט.)

מרובה פרק שביעי בבא קמא

אי הכי שפיר קא קשיא ליה. ומאי תשובה יש בדבר: ה"ג **לרבות כל דבר מהיכא מיייתי לה מכלל בתרא כללא גופא חיים כתיב ציה**. כלומר אינטרין אם המנא תמנא דאי מגניצה וחיים דרשת לכלל איכא למיפרך שאר דברים מהיכא מיימית להו מכללל בתרא אף כל כללל גופיה חיים כתיב ציה דכל היכא דדרשינן כלל ופרט וכלל אף כל מכללל בתרא מידרש דכללל קמא למעוטי הוא דלחי דצלאו איחוי הו' פרט וכלל דאיתרבו כל מילי ומהני כללל קמא למעוטי מאי דלא דמי ליה לפרטא וכללל בתרא לרצויי אחי דאי לאו איחוי ה"ל כלל ופרט ואין ככלל אלא מה שצפרט הלכך לא דרשינן מייניה אלא צעלי חיים וצטיל ליה כלל ופרט דאע"ג דדריש תנא דבי ר' ישמעאל צעלמא כללל דלא דמי א' (ליה פרטא) הני מילי לרצויי מדי דהוי ככללל בתרא: **לסיי אינטרין אם המנא תמנא**. למידרש כללי מייניה כדמפרש ואזיל: **והא פרי כללי דסמיכי נינהו**. המנא תמנא והיכי מני למדרש מייניהו כלל ופרט וכלל: **הטל פרט**. הכתיב **צנין ציניהן**: אלא **לאחוי דבר המסויים**. אין אצל דבר שאינו מסויים לא ומריצויא דרשינן לה ולא ממשמעותא דיש צהמות הרבה שאין צהן סימן דאי ממשמעותא דקרא נפקא תיפוק מכעין הפרט דשור: ה"ג **דמנא דבי ר' ישמעאל צמים צמים צ' פעמים**. ולא גרס כל מקום שנאמר צמים צמים. תאכלו כל' אשר צמים כל אשר לו סנפיר וקשקשת צמיס'ו' הואיל וכללים קמויסי הם והפרט אינו ציינין אלא אחריהם כתיב צימים ונחלים דמשמע דיימים ונחלים הוא דבעינן סנפיר וקשקשת אצל שימין ומערות לא אין זה נדרש ככלל ופרט דלא לימריי אלא כעין הפרט אלא צריצה ומיעט וריצה ואחרני כל מילי אלא דמיעוט מהני למעוטי פורתא חדא מילתא ותו לא: **חד למעוטי קרקע כו'**. ועד השתא לא מני למרואי הכי דכי הוה דיינינן להו ככלל ופרט לא הוה מתרבי כעין הפרט אלא דבר המתטלטל וגופו ממון דבר למתריי אלא כעין הפרט אלא דבר דמיעוט מהני למעוטי פורתא חדא מילתא ותו לא: **חד למעוטי קרקע כו'**. ועד השתא לא מני למרואי הכי דכי הוה דיינינן להו ככלל ופרט לא הוה מתרבי כעין הפרט אלא דבר המתטלטל וגופו ממון וממילא הו' ממעטי כל הני: **אחיי לקרן כעין שגג**. לקמן הוי צשמעתינן [פה]. דאם גנב צהמה והוכחשה או הוחלה משלם כשעת הגניצה דכתיב' חיים החיייו לקרן של גניצה שיהא שלם: **מ"ע דב**. לקמיה הוי צהאי פירקא [פה]. **אם המנא צעדים**. אם תחלה תמנא א צעדים תמנא הכפל שהוא קנס דדיינין: **פרט למרשעי אם עצמו**. אע"פ שצאו עדים אחרי כן אין משלם כפל: **ההוא מיבעי לי' למודה בקנס דפטור**. אם לא צאו עדים אחרי כן ואייתר ליה אם המנא תמנא לפטור אפילו צאו עדים דאי לא כתיב אלא חד קרא הוה מוקמינן ליה צלא צאו עדים: **כל הני פרטי למה לי**. אי למעוטי קרקעות ועבדים

כחושא

א) שצוטה ה. [חולין ס: וזכום מדי. צבורות נא. ע"ש, צ שצוטות דף ה. חולין דף סו. צבורות נא, א]
ג) נתי' מוס' שצוטה ה. ד"ה דמנא, ד) לקמן עה, ט) סוטה ג. שצוטות יט. [נמנחות י, א, ו]
גיתין ד' עו. צ"מ י: נו, ו) ס"א ל"ג ומתו' שצנא גופיה דלא דמי ליה לכללל קמא ומהרי"ט הניה דלא דמי לפרטי ה"מ כו' וה"פ דדריש צעלמא ככלל דלא דמי להדדי לפרטי כלומר ככלל ופרט וכלל לומר צהן מה הפרט ע"ל, ח) צ"ל מכלל, ט) ויקרא יא, ו) [שמות כב, צ]
כס"ח: א, המנא, ו [עין בהרש"ט ריש קידושין סי' צ"ג, ח' דלגי' צלאל צמא' למה לי לרבות כעין הפרט הא צפרט עצמו משמע כל העקם מחילופי גרסאות,

✠❖❖❖✠

רבינו חננאל

איכא למיפרך במאי קא מיייתי ליה בכללי בתרא, ככלל גופיהו חיים כתיב ציניהן: אין מדיי אחרניא לא. משום הכי קשיא ליה לה... והדר לדון, אם המצא תמצא בידו הגניבה, דכיון דאינו שני כללות נדסמיכי אחרדי, מטילין פרט ביניהון ודינן אותן ככלל ופרט, בדאמרי במערבא. וכל דבר שיש בו רוח חיים למדנו שהגנב משלם כפל מדרת' חיים שנים ישלם, השתא שדינן שור ביני המצא תמצא ודינן הכי, המצא כלל, ופרט, תמצא חזר וכלל. אם אינך צריך לרבות בעלי חיים דהא איתרבי ליה כל בעלי חיים מדרת' חיים שנים ישלם, דרוש הכי מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. דבר שאינו מסויים. משה מאי מרבינן, וזה הוא דמקשי או הכי נה למה לי. ונדרשה זה כולו. וחזרתי לומר דלאו ככלל ופרט דינינן ליה אלא לדרוש בריבוי ומיעוט, כדתנא דבי ר' ישמעל' במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט כול'. והכא דרשינן הכי, גניבה ריבה הכל, שור מיעט קרקע, חמור מיעט עבדים, שה מיעט שטרות, גניבה וחיים לכדרב כדבענן למימר קמאן. השתא דפשטינ', ולמאן דמפיק להני תרי קראי בטוען טענת גנב, גנב עצמו מנא ליה. מפיק ליה מאם המצא תמצא. אלא איך תניא דמפיק לחדא קרא בטוען טענת גנב ולחדא קרא בגנב עצמו, האי אם המצא תמצא מאי דריש ביה. ודריש ביה הכי כדרכא בר אהילאי דאמי' (רוב) המצא בעדים תמצא בדיינין. פרט למרשיע את עצמו שאין משלם כפל, שמינן מיה דמודה בקנס פטור. ואידך, נפקא מאשר ירשיעון אלהים ישלם שנים ולא המרשיע את

עצמו וכול'. תוב אקשינן למאן דאמי' חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, ודריש נמי המצא תמצא כדרכא בר אהילאי, הני שור וחמור ושה דכתי' הכא למה לי, הא כתיב על כל דבר פשע על שור על חמור וגו'. ופרקינן, כדתנא דבי ר' ישמע' דאמי' כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ומה חידושא איכא הכא, מודה בקנס פטור דמי המצא תמצא המצא בעדים תמצא בדיינין פרט למרשיע את עצמו. ואקשינן תוב, או הכי גנב עצמו לא ישלם כפל אלא אם ישבט.

והדינן לה מדרהו ליה למיתא בקל וחומר מטוען טענת גנב וכת' ביה קרא בהדיא חיים שנים ישלם שפע מיה דאפילו שלא בשבועה.